



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1720-2025

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 277, reclama doña Paula Domínguez Risopatrón, candidata a Concejala por la comuna de Vitacura, en las elecciones Municipales 2024, contra la Resolución N°G16277 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta electoral de la candidatura y desestimó reembolso de los gastos electorales;

2°) Que, en lo pertinente al reclamo, la resolución impugnada mantuvo una observación del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, referida a un gasto declarado por \$1.391.304 por redacción y difusión de contenidos, según boleta de honorarios N°27, que no fue informado en los términos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

3°) Que, la reclamante solicita que se tenga por aprobada total o parcialmente la cuenta general de ingresos y gastos de su candidatura.

Sostiene que la resolución impugnada carece de motivación suficiente. Añade que se incrementó el estándar de control respecto de procesos anteriores, sin que se hubiera promovido la capacitación de los candidatos en tal sentido. Sostiene también que las omisiones reprochadas por el Servicio Electoral no afectaron a la totalidad de la cuenta, por lo que dar lugar al rechazo íntegro de ésta implica una infracción al principio de proporcionalidad;

4°) Que de la revisión de los antecedentes se advierte que el gasto observado, a saber, por \$1.200.000 -recalculado por el Servicio Electoral a \$1.391.304 al incorporar el impuesto retenido-, consistió en servicios de redacción y difusión de contenidos para la candidatura, erogación que se enmarca dentro de la letra d) del artículo 2 de la Ley N°19.884, referida al pago a personas por servicios prestados a la candidatura. En consecuencia, dicho gasto debió informarse previo al día de la elección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin que conste en estos autos que se hubiera cumplido con dicha obligación legal;

5°) Que el artículo 47 inciso 5 de la Ley N°19.884 prevé expresamente que los gastos señalados en el artículo 44 bis





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1720-2025

del mismo texto legal que no fueron informados previo al día de la elección serán rechazados y no pueden ser considerados en la cuenta electoral, por lo que corresponde rechazar la reclamación en esta parte;

6°) Que, sin embargo, de la revisión de los antecedentes, aparece que a la candidatura se le formularon diez observaciones, de las cuales la resolución impugnada tuvo por subsanadas o levantadas nueve de ellas y el gasto objetado y mantenido respecto de la observación N°9 corresponde al 18.2% del gasto declarado por la candidatura.

De lo anterior se revela que la omisión carece de la entidad suficiente para dar lugar al rechazo de la totalidad de la cuenta de conformidad a lo previsto en el artículo 50 de la Ley N°19.884, toda vez que no constituye, por sí sola, una omisión grave. En tal sentido, corresponde acoger la reclamación en aquella parte que tiene por aprobada la cuenta -manteniendo la observación N°9- y autorizando el reembolso, en lo que corresponda.

Por estas consideraciones y citas legales **se acoge** la reclamación interpuesta a fojas 277, por doña Paula Domínguez Risopatrón, candidata a Concejala por la comuna de Vitacura, en las elecciones Municipales 2024, contra la Resolución N°G16277 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta electoral de la candidatura y desestimó reembolso de los gastos electorales, **sólo en cuanto,** se tiene por aprobada la cuenta general de ingresos y gastos de la candidata, manteniendo la observación N°9 y se autoriza el reembolso, en lo que corresponda.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol 1720-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°1720-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 18 de agosto de 2026.



314F0A82-8468-4A33-9C1A-ECF35868E91E

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.